

CỤC THUẾ
THUẾ TỈNH LÂM ĐỒNG

Số: 2380/LDO-QLDN2

V/v chính sách thuế

GTGT và TNDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 3 năm 2026

CÔNG TY CP ĐT XD TM CÁT TƯỜNG MINH
TRUNG TÂM GDNN & SH LÁI XE BÌNH THUẬN

Kính gửi: Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Cát Tường Minh

Mã số thuế: 3400991745

Địa chỉ: Thôn Tiến Bình, phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng.

Số công văn gửi:
Ngày nhận: 25/3/2026

Ngày 29/01/2026, Thuế tỉnh Lâm Đồng nhận được Văn bản số 52/CT-HCKTTH ngày 23/01/2026 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Cát Tường Minh (gọi tắt là Công ty) về việc đề nghị hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, Thuế tỉnh Lâm Đồng có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 17, Điều 42 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 (đã được sửa đổi, bổ sung Luật số 56/2024/QH15) quy định về trách nhiệm của người nộp thuế và nguyên tắc khai thuế, tính thuế;

- Căn cứ khoản 13 Điều 5, khoản 3 Điều 9 Luật thuế GTGT số 48/2024/QH15 quy định đối tượng không chịu thuế và thuế suất 10%;

- Căn cứ khoản 3 Điều 25 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ quy định về điều khoản chuyển tiếp: “3. Doanh nghiệp có khoản thu nhập từ hoạt động được hưởng ưu đãi theo quy định của văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp trước ngày Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực (không bao gồm dự án đầu tư quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này) mà khoản thu nhập đó không thuộc diện được ưu đãi thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp thì không được hưởng ưu đãi thuế kể từ ngày Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực.”

- Căn cứ Công văn số 6193/CT-CS ngày 23/12/2025 của Cục Thuế về việc chính sách thuế GTGT có nêu:

“Căn cứ các quy định nêu trên và ý kiến của Bộ Xây dựng, Cục Thuế có ý kiến như sau:

- Hoạt động đào tạo lái xe được quy định tại khoản 1, khoản 6 và khoản 8 Điều 60 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 và khoản 1 Điều 6 Nghị định số 160/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe. Theo đó, hoạt động đào tạo lái xe là hoạt động dạy học theo quy định của pháp luật chuyên ngành về đào tạo lái xe, thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; không thuộc đối tượng, phạm vi điều chỉnh của Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 và Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH1311, do đó thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định.

- Đối với hoạt động sát hạch lái xe được quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 61 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15. Theo đó, hoạt động sát hạch lái xe do cơ quan nhà nước có thẩm

quyền thực hiện, trung tâm sát hạch lái xe là đơn vị cung cấp dịch vụ sát hạch lái xe, căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 9 Luật Thuế GTGT số 48/2024/QH15, hoạt động sát hạch lái xe thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định.”

Căn cứ các quy định và hướng dẫn của Cục Thuế nêu trên, đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế phát sinh tại đơn vị và nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan để thực hiện theo đúng quy định./. *th*

Nơi nhận: *ML*

- Như trên;
- Ban Lãnh đạo Thuế tỉnh;
- Phòng: KTr2, NVDTPC;
- Lưu: VT, QLDN2 (Tuyên, 03b)

**KT. TRƯỞNG THUẾ TỈNH
PHÓ TRƯỞNG THUẾ TỈNH**



Nguyễn Trung Hiếu